数字经济反垄断应然价值的时代面向

摘要

数字经济以“数据、平台、算法”三元融合为特征，呼唤着不同于工业经济反垄断逻辑的新的法律关照。其中，应然价值如何确定成为统领性的核心问题。回顾反垄断价值体系的发展进路，数字经济反垄断不仅需要坚持效率导向，还需考虑鼓励创新、促进竞争、维护安全、尊重隐私等多元价值导向，从而规避“一管就死、一放就乱”的局限，达到以良法促有序的时代目的。

关键词：数字经济　反垄断　应然价值

1　绪论

日新月异的信息技术的持续赋能下，数字经济不断发展、迭代、飞跃，已然成为呼之欲出的“第四次工业革命”的最主要特征。不同于传统的工业经济逻辑，数字经济表现出“数据、平台、算法”三元融合的崭新形态，呼唤着时代性的高度关注。[1]当前，我国有近 11 亿网民，数字经济参与者超过 9 亿，数字经济增加值规模由 2005 年的 2.6 万亿元增加至 2019 年的 35.8 万亿元，对经济增长的贡献率接近 70%。[2]数字经济已经无疑成为我国新时代经济增长、社会跃迁、技术进步、文化创新的重要动力。

对此，党和国家高度重视，提出了一系列明确数字经济时代定位、促进数字经济有序发展的意见和部署。党的十九届四中全会指出，健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，首次增列了“数据”作为生产要素；《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》也将“打造数字经济新优势”单列专章；2022 年 1 月发布的《“十四五”数字经济发展规划》更是以“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态”表述确定了数字经济的历史性地位。谋划好、处理好、发展好数字经济，已经上升为国家战略与意志。

诚然，方兴未艾的数字经济难免面临许多新问题、新情况，须在“发展-规范”的动态演进与长期磨合中趋于成熟，但是，在数字经济体量世界第二、数字经济发展前景全球领先的我国，数字经济生态发展无序、竞争无度的问题相较域外却尤为突出。从奇虎 360 与腾讯 QQ 的“3Q”大战，到滴滴优步违规并购；从电商平台强迫商家“二选一”，到大数据杀熟“同品不同价”；从社区团购攻占最后一方“烟火气息”，再到滴滴不正当利用数据威胁国家安全，数字经济的垄断现象非但没有随着市场经济的发展不断自我修正，反而随着资本的集聚、平台的壮大、技术的演进愈演愈烈。

当新冠肺炎疫情下的后疫情时代和数字经济引领的数字时代不期而遇，如何发掘数字经济基因深处的创新性、驱动性、引领性，尽可能规避数字经济的各种潜在缺陷，成为经济法学、尤其是素有“经济宪法”的反垄断法学的众望所托。本文即就反垄断法的规制视角，沿循法与经济学的分析范式，对传统反垄断法到新反垄断法的实践和探索进行梳理、反思和批评，以期寻找到为解决上述问题的应有的法学关照。

2　传统反垄断因何“失能”

尽管各国对数字经济反垄断应该强监管还是弱监管并无统一理论共识或实践惯例，但对数字经济施以“特殊的”反垄断注视，自数字经济兴起以来便成为了世界各国的共识。欧盟 2017 年对谷歌处以 24.2 亿欧元的反垄断罚款；美国 2020 年发布的基于调研其互联网巨头得出的《数字市场竞争调查报告》也认为美国互联网垄断危险十分严重，并由此提出了拆分 Facebook 等设想；2020 年在北京召开的中央经济工作会议明确指出，强化反垄断和防止资本无序扩张，是未来一段时间发展的重要议题；2021 年 4 月，国家市场监管总局依法对阿里巴巴垄断行为作出行政处罚，罚款 182.28 亿元，创下中国数字经济反垄断罚款最高纪录。

然而，一个吊诡的事实是，数字经济领域的垄断乱象似乎不因反垄断的强化而渐趋规范，监管的“政策”愈强，反监管的“对策”愈丰，监管机关疲于奔命却收效甚微，抑或是监管的“达摩克里斯之剑”直接重创数字经济主体，虽治理了垄断，但也断送了发展；[3]而一旦反垄断监管出现“政策性松动”，乱象则更容易愈演愈烈，上升到一个新的水平和高度，[1]高强度的监管此刻又不得不重新下场，从而形成循环——反垄断的“进退维谷”昭示着一个事实：传统的反垄断手段和方法之于数字经济近乎“失能”。究其根源，这种“失能”有以下几个原因：

2.1　传统反垄断法规落后于数字时代进程

我国的《反垄断法》诞生于 2007 年，在长达近二十年的“难产”过程中，本就已经落后于世界反垄断发展态势，借鉴于欧美的普适性的反垄断规范也难以适应特殊的某一具体经济

部门。况且，经济发展转型时代的《反垄断法》，本质上是在没能理清反垄断价值冲突条件下形成的不充分的制度移植和秩序建构，难以应对中国未来数十年面临的反垄断情境。[4]再者，《反垄断法》实施后的十年，正是全球金融危机爆发和随后经济发展低迷的十年，我国政府实际上未曾对在某种意义上代表着技术进步和科技创新的和数字经济举起《反垄断法》的尚方宝剑，而是以近乎宽容的态度期待其自我修正与完善，以至于《反垄断法》至今已然十五年未修。因此，在探讨数字经济之于反垄断法的突破和难题前，一个关键的逻辑是，反垄断法之于数字经济的落后和迟滞是第一性的、根本性的。

2.2 传统反垄断法规难以适用于数字经济

传统的反垄断法以界定相关市场、判定支配地位、审查经营者集中等过程为显著特征，其实践前提在于能够对受监管对象的定价、市场范围、支配水平等特征进行准确把握。数字经济在以上范畴中恰恰表现出其特殊性、模糊性，传统反垄断法的适用也因此丢失了适用的场域和抓手，表现出其乏力、局促的一面。

数字经济的代表性模式为平台模式，其中买卖双方均同位于平台之上，经营者居中勾连，提供交易空间并维持交易空间秩序，促成双边市场的形成，并在此过程中获利。[5]在这个过程中，数字经济经营者可以采取提供交叉补贴的方式，向低网络效应一方（通常为卖方）多收取费用，用以补足高网络效应一方（通常为买方）的低收费，并从中赚取差价。在竞争激烈的市场中，经营者甚至可以以交易双方的交易信息作为对价，免费向双方提供平台服务。因此，数字经济所表现出的竞争多为“非价格竞争”，从“垄断定价”“不当价格歧视”等定义出发的传统反垄断法失去了用以分析的对象，自然平添了规制难度。

另外，数字经济以重基础设施建设、高数据通用性为特征，存在极高的跨界发展潜力。[6]换言之，通过构建高算力、强通用性、宽接口的数据基础设施，数字经济经营者可以利用高度概然的用户画像跨界经营，快速在陌生领域内打开市场，且凭借上述强劲的基础性能力快速统一市场，形成事实性的行业垄断性地位，从而“赢者通吃，一家独大”。[7]然而，数字经济极强的潜在跨界能力为传统反垄断监管创造了两难境地：潜在状态因其不确定性难以为法律所涵摄，必须加以确定——如果认定数字经济经营者跨界广泛，那么宽阔的相关市场便稀释了该主体的垄断行为，造成“规制放行、事实垄断”的“假阴性谬误”；而如果认为数字经济经营者没有跨界或跨界不多，便否定了该主体平台跨界能力对其他经营者的垄断性威胁。比如，前日互联网电商纷纷下水社区团购，以低价战略打压线下小规模零售店，快速挤占其生存空间。如果宽泛地直接将社区团购界定为互联网电商的相关市场，还有什么市场不能被界定为其相关市场？似乎此般垄断便可绝迹；而如果不将其进行界定，通过反垄断法规制解决社区团购乱象则难度陡增。

再者，数字经济领域的竞争不同于传统工业经济逻辑，呈现高度的动态性特征，多主体

之间的竞争格局并非一经形成便相对确立，而是须在持续的竞争相互磨合、探索，形成一个相对确定但始终包含未知可能的动态边界，这一过程正契合经济学中的“动态竞争理论”。[8]这样一来，竞争（当然也包括其反面的垄断）更类似于一个过程，而非一种状态，因为具体的状态可能时时改变，只有过程本身——即改变本身不会改变。如果传统反垄断无法开发出新的适用动态竞争的范式，只能截面式地分析某一具体时点的竞争现状，不但结论上可能导向局限与荒谬，结论本身也失去了存在的意义——因为此时的完全垄断很可能瞬间被打破为彼时的完全竞争（比如新技术的出现彻底颠覆了某一行业的既有商业逻辑），昨日的完全竞争格局至今日可能瞬变为完全垄断的死水（比如拥有垄断数据资源的巨头企业突然选择进军某一领域）。

2.3 数字经济具有天然的垄断属性和倾向

除此之外，数字经济还因自身特点，具有天然的垄断属性和向垄断发展的倾向。参照反垄断法学中“自然垄断”的通说，一旦数字经济确有这种属性和倾向，应否适用，抑或说适用反垄断法的程度则有必要被重新审视。从消极层面讲，忽视这种特征的立法规范即便进行了反垄断规制，达到的效果或然不是促进创新的，而可能是反创新的。

比如，数字经济具有典型的规模经济和范围经济属性。数据要素具有较强的应用统合性，即之于个人功用有限，而经汇集成为“大数据”后，其中特征和规律方得以展现。这样一来，在掌握海量数据的基础上扩张业务范围的边际成本几乎趋近于零，一套成熟的收集数据、发掘数据、利用数据的成熟商业模式可以在各类泛平台领域复制，并获取越发丰厚的汇报。事实上，从数据生产要素利用的角度讲，唯有此种利用方才充分发掘了数据生产要素的潜质，数字经济经营主体的垄断行为似乎是“有效率的”——因而在传统反垄断法体系下容易获得宽容——但事实并非如此。[1]

另外，网络效应和锁定效应也是数字经济所具有的突出特征。当产品形成一个网络时，这种对市场参与者的影响被称为网络效应[10]。数字经济的网络效应表现为，更早进入市场或因为通过颠覆性创新而获得更多资金、技术优势的数字平台，并可能因此占据更有利的市场位置。[11]那么，后入场的竞争者则相应地较难打破这一垄断性地位，由此在用户、业务、模式等方面形成锁定效应。由此来看，数字经济的发展逻辑天然包括“赢者通吃”的基因，传统反垄断规制如果一味地压制这种基因和原始动机，其效果可能恰恰是与立法目的相违背的。

在此基础上，竞争的形态也悄然变化，从传统的效率上的竞争转向破坏性的竞争。正如熊彼特所述：对比起价格竞争，“来自新商品、新技术、新供应来源、新型组织的竞争……具有决定性的成本或质量优势的竞争以及打击到现存企业的根基和生命而非边际利润和产

[1] 事实上，这涉及后文所属反垄断应然的多元价值问题，留待后文论述。

量的竞争”更能代表竞争的本质。[11]这样，竞争的强度在传统语义逻辑下或许有所弱化，但竞争对数字经济主体的破坏性却在增强，且这种破坏往往是强势方对弱势方依仗其优势地位做出的。这种破坏性天然地包括在数字经济的形态逻辑中，又是否属于反垄断法应该监管的对象？实践中，不同观点之下的监管处理各不相同，却难免陷入上文所述的“左支右绌”中。

由此，传统反垄断之于数字经济的局限性全然暴露出来。正如让·梯若尔所言：“对反垄断监管者来说，困难在于那些源于标准市场的传统智慧不再有效”。[9]

3 何以打破“治乱”困局

那么，能否形成一套“新的智慧”呢？换言之，如何打破上述的“一管就死、一放就乱”的困局呢？

长期以来，反垄断规制落后于数字经济实践，难以适应数字经济逻辑，又无法有效应对数字经济内生的垄断逻辑，形成了同数字经济发展之间的割裂与鸿沟。法制的扭曲与滞后自然传导到法律的适用，各级执法机关一方面因试图填补鸿沟而不得不用法，却因用法过程之中实践与规制的矛盾不断拉大鸿沟、激化矛盾，本应随社会性期待而动、适应社会发展要求的规范性期待出于诸多原因停滞不前，不断拉大同社会性期待的差距，反倒令社会性期待无所适从，要么谨小慎微，要么铤而走险。因此，一个解决问题的核心逻辑是，更新既有的法律规范，即规范性期待，令反垄断法规范同数字经济的前沿实践融合互动、相映成趣。

以上的逻辑是简单且直接的，符合学界和实务届对数字经济领域法律规制的构想与期待。比如，有学者提出在《反垄断法》修法中为数字经济单立专章，[12]也有学者提出在相关市场界定、经营者集中等主要条款的敲定中，将数字经济的特殊性纳入考虑[13]。当然，如若能够以以上方式解决数字经济在反垄断法中的安放问题，实乃善莫大焉，但仍有一些问题，有待商榷：

既有《反垄断法》并非立法不够审慎、讨论不够充分，而是囿于时空所限，没有纳入数字经济相关特征的理论和实践基础，今之视昔，不能“强法所难”。事实上，这体现出数字经济领域的一大特征，即模式发展迅猛、技术迭代快速、形式复杂多样，难以统括规范。法律规范一经确立或修订，便必须阶段性地予以稳定，以保护和培育社会良好的法认知和法信任，如果直接在《反垄断法》修订中专门订立数字经济有关条款，会否出现对数字经济发展态势应对不殆、以至于需要频繁修法的情况呢？事实上，即便尽到谨慎与周全，立法上的完备也不易实现，这是由数字经济自身发展的客观规律所决定的。

比如，国务院发布的《关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿》第 4 条规定:“在特定个案中,如果直接事实证据充足,只有依赖市场支配地位才能实施的行为持续了相当长时间且损害效果明显,准确界定相关市场条件不足或非常困难,可以不界定相关市场,直接认定平台经济领域经营者实施了垄断行为。”这种规范手段是否过于激进？一旦类似法规得以

确立，快速创新的数字经济领域出现新情况、新问题，如针对该条款进行反向解构以牟利，法律又将如何规制？又将如何处置既往立法？

因此，从立法技术上对以上可能存在的问题进行谨慎性的调和，不期“毕其功于一役”，或许有其必要：在《反垄断法》修法中，增设原则性的关照以回应数字经济快速发展的社会实际，而不做实然性的规制修订；在此基础上，将具体的规制方法另以国务院发布的通知、指南等行政文件公布，以期达成法律的权威性与行政的灵活性、监管的宽严相济和主体的自我激励的统一。在这个过程中，具有高度统领性的部分，即如何在《反垄断法》修订中体现立法意志，为具体行政法规的订立提供方向性指引——这个过程，即确立一套具有高度时代面向的、适用于新时代数字经济反垄断实践的应然价值体系。该价值体系由一个包含若干独立且互相作用的价值的价值群构成，价值之间相互关联、相互促进（自然也可能相互矛盾，因此需要确定价值顺位与位阶），共同构成法学对数字经济领域的时代关怀。

4　新反垄断呼唤何种应然价值

实际上，多元价值导向的反垄断立法在美国、德国等域外国家拥有先例，在我国反垄断法规体系中也不乏尝试。但是，长期以来，我国没有形成一套稳定的反垄断价值体系，价值导向对数字经济的回应也相对不足。还有学者从反垄断法“消极”“禁止性”的法规属性角度出发，反对价值体系的确定与落地（然而事实上，禁止性与价值指引本身并不矛盾，价值指引的缺失或许才是禁止性畸强的原因）[14]。因此，提出一套相对稳定的、适应数字经济发展现状的、体系化的应然价值体系，成为当前数字经济反垄断领域“先走一步”的关键选择。本文提出了以下若干可能与参考：

4.1　强调创新价值的统领性地位

创新既是数字经济领域的核心特征，又是其相对于传统经济形态的核心优势，更是其支撑起“第四次科技革命”话语逻辑的关键节点。因此，秉持着“创新是第一生产力”的对数字经济创新能力的尊重与期待，强调数字经济的创新性是必要的。而且，不但应然价值体系需要强调创新，创新还应作为整个应然价值体系的首要价值。2020 年《〈反垄断法〉(修订草案送审稿)》中将“鼓励创新”纳入到了原则体系中，不少学者从学理角度对该修订表示了支持[15]，但也有学者旗帜鲜明地表示反对[16]，理由是：创新价值入法过于激进，且本可以被“维护消费者合法权益”“促进社会主义市场经济健康发展”等立法目标所囊括。

问题是，我们不能以一项价值处在价值流的底部，即可以由其他价值导出，便否定该价值的体系化意义，况且这更能说明该项价值之于整个价值体系的概然性和统领性作用。正因为创新是果，效率、竞争、福利等因素是因，通过将果——即最终目的——纳入到应然价值

体系且将其置于统领位置，就可以达到“见果知因”“以果推因”“有因有果”的统领目的。换言之，正是因为创新价值处在统领位置，效率、竞争、福利等因素才能脱离单一的自身逻辑，嵌入到“因…而…”的目的论和因果论逻辑中，从而为对符合效率、竞争、福利要求但不能促进创新的数字经济加以规制提供逻辑支撑。

4.2 重申竞争价值的过程性功用

正如上述，竞争过程是反垄断规制所关注的关键逻辑和过程，鼓励竞争、促进竞争、排除限制竞争和压缩竞争空间的体制机制障碍，是反垄断法得以独立成为“经济宪法”的关键价值追求。一切数字经济反垄断规制都需要回到竞争过程的落脚点上来，在竞争过程中安放各类价值。

因此，长期以来，竞争价值被视为反垄断所期待的首要追求。通说认为，竞争本身是其他价值的来源，通过竞争，市场得以在看不见的手的指引下，通过自我调节机制达成均衡与效率，实现资源的最优化配置。在数字经济时代，数字经济天然的垄断属性与趋势却具有“正当性排除竞争”的特点，不分具体阶段、情形、产业、逻辑的维护市场竞争、限制天然垄断，只能导致市场集中带来的创新、效率、福利和公平的损失。所以，重视竞争的过程性功用，其目的并非简单的工业经济逻辑下的二元符号，而是为具体的反垄断规制政策制定提供抓手，在数字经济竞争过程的“摇篮”里，通过合理安放各类价值，最终促成竞争价值的实现。申言之，社会主义市场经济逻辑并不鼓励丛林法则与弱肉强食，而是期待一个有序的和合体系，藉此以竞争促和谐，以恐后促争先。在某种意义上讲，这样的体系化安排也适应了现代公法的“谦抑性”要求，既给予了数字经济更为宽广的发展空间，又能在其他价值与竞争价值的配合中防止竞争无序、竞争失范的情况的出现。

4.3 关切安全价值的基础性实现

长期以来，无序发展的资本扩张与头部垄断，在数字经济领域不仅催生了“一家独大、赢者通吃”，还造成了显著的负外部性效应，小而言之有损消费者权益，大而论之则侵损社会总体福利，乃至对国计民生形成了潜在的威胁。

2021 年 7 月 2 日，国家网信办宣布对“滴滴出行”进行网络安全审查，多部委联合派驻工作组，其中就包括国家安全局和国家市场监管总局。一石激起千层浪。6 月 30 日刚在纽交所上市的滴滴股价一度跳水 10%。分析人士认为，滴滴赴美上市存在因不正当利益泄露我国重要地理区位、地形排布、经济地理格局等重要信息的风险，可能带来数据安全威胁。这从侧面反映出数据要素未经脱敏的集中本身也可能构成垄断，数据的平台跨界特征昭示着，危害国家安全、信息安全、社会安全的数据垄断行为或潜在动机极难受到反垄断监管，

因而放大了其社会危害属性。

现代社会的风险复杂性和交错性带来的一个核心问题是，安全价值已然成为其他价值的基础和基石，监管力量与数字经济主体动态式博弈、合作式监管的前提，是数字经济主体没有危害安全的行为抑或可能，未触及监管红线。因此，在《反垄断法》应然价值领域专设安全考量，以指引数字经济领域安全审查与反垄断监管的交错实现，无论就监管过程的积极意义还是消极意义，均是必要且关键的。

4.4 正视隐私价值的时代性要求

数字经济时代，作为数据产生者的个人是否拥有数据产权？数字经济经营者主体又是否拥有直接支配数据要素的权能？事实上，这涉及经济学范畴的“成本-收益分析”，即：从产权所有上定义数字产权的归属或许难度较大，但从若干价值出发，界定在法律规范上应当将数据要素的产权划分给何妨更有利，对问题解决或许价值更大。如将产权划分给数字经济经营主体，数据的集聚效应所能带来的规模经济和范围经济才能展现出来，而一旦剥离数据产生者的数字经济产权，“第一价格歧视”“隐私无差别泄露”等问题可能接踵而至。目前，出于经济效益的考量和促进数字经济产业发展的目的，平台对数据具有相当自由的处置权与使用权，个人在权利交锋中暂处不利地位，这就要求在应然价值上，法律规范应当对个人利益的减损予以适当补足：即，高度重视个人在数据全生产流程中的隐私保护需求，防止“效率压倒公平”。[20]

有学者论称，如果隐私价值果真为消费者所重视，那么高度竞争、边际成本趋零的数字经济市场定会派生出尊重消费者隐私利益的经营主体，补齐该领域的服务短板以获得差别性优势，而实然的缺失则代表着，数据要素的隐私属性当前并不为公众所重视，换言之，公众愿意以隐私为对价，换取数字经济经营者的免费服务[16]。仅从经济学角度衡量，上述观点看似自洽，但却忽视了消费者作为分散个体之于统一的数字经济主体的隐私权维权难度，数字经济主体普遍采取反隐私的发展逻辑天然具有挤占隐私权保护生存空间的垄断效应，以上过程非但不能作为“隐私权可有可无”的论证，反而应该视为“隐私权高度缺失”的证据。

健全、科学的法律是进一步开展法律规制的前提，而该种法律不但应符合社会公众对相关领域的普遍逻辑和认知，更应适当地超越该种逻辑和认知，从而达到引领社会前进的前瞻性价值。诚然，在数字经济领域的实践中，我们关注到了牺牲隐私换取效率的情况，但一个确定的趋势是，隐私价值难以在数字经济的发展脉络中被一直忽视，因为其终将导致安全价值、竞争价值、乃至创新价值的受损，而因此需要法律适时的关切与指引。正视隐私价值的时代性要求，也应作为《反垄断法》应然价值体系的一环，体现我国数字经济反垄断监管对时代特征的高度捕捉和高屋建瓴的追求。

五、结论

至此，我们回顾反垄断价值体系的发展进路，得出结论：数字经济反垄断不仅需要坚持效率导向，还需考虑鼓励创新、促进竞争、维护安全、尊重隐私等多元价值导向。将多元价值导向安排在《反垄断法》中，并灵活地根据数字经济发展的具体情况，合理制定相关行政法规加以具体的反垄断规制，能有效避免“一管就死，一放就乱”的“治乱”困境，推动数字经济领域反垄断的反思与突围。

《反垄断法》自纳入全国人民代表大会常务委员会修法计划后，相关进展迅速。目前，《反垄断法（修订征求意见稿）》正面向全社会公开征求意见。适时在《反垄断法》体系框架内完善应然价值指引，能够更好为我国数字经济发展保驾护航，不断增强数字经济发展动能，推动我国抢占全球数字经济发展高地。

参考文献

[1]杨东.论反垄断法的重构:应对数字经济的挑战[J].中国法学,2020,(03):206-222.

[2]CNNIC. 中国互联网络发展统计报告 [EB/OL]. http://www.cac.gov.cn/gzzt/ztzl/zt/cnic/A0920010802index_1.htm.

[3]张骏,时玉欣.平台经济领域反垄断监管价值取向的流变与反思[J].海峡法学,2021,23(04):72-79.

[4]王晓晔.数字经济反垄断监管的几点思考[J].法律科学(西北政法大学学报),2021,39(04):49-62.

[5]曲沛.数字经济背景下加强平台经济领域反垄断面临的挑战与建议[J].价格理论与实践,2021,(05):39-42+130.

[6]刘志铭:动态竞争与产业组织:从熊彼特到现代奥地利学派[J].当代经济研究,2005(7):30-42.

[7]熊鸿儒.我国数字经济发展中的平台垄断及其治理策略[J].改革,2019,(07):52-61.

[8]Pedro Bento,“Competion as a Discovery Procedure:Schumpete Meets Hayek in a Model of Innovation,”American Econonmic Journal: Macroeconomics, vol.6,no.3, 2014,p.125.

[9]让·梯若尔.创新、竞争与平台经济——诺贝尔经济学奖得主论文集[M].北京:法律出版社,2017.

[10]闻中,陈剑.网络效应与网络外部性:概念的探讨与分析[J].当代经济科学,2000(6).

[11]Joseph A.Schumpeter,Capitalism, Socialism and Democracy, London:Taylor &

Francis Group,2010,p.74.

[12]杨东,黄尹旭.《反垄断法》设置数字经济专章研究[J].竞争政策研究,2021,(02):41-47.

[13]韩伟.数字经济时代中国《反垄断法》的修订与完善[J].竞争政策研究,2018,(04):51-62.

[14]金善明.《反垄断法》文本的优化及其路径选择[J].法商研究,2019(2).

[15]杨建辉,数字经济动态性特征对现行反垄断规则的挑战[J].竞争政策研究,2018(5).

[16]孙晋.数字平台的反垄断监管[J].中国社会科学,2021,(05):101-127+206-207.

[17]方翔.论数字经济时代反垄断法的创新价值目标[J].法学,2021,(12):162-176.

[18]袁嘉.德国数字经济反垄断监管的实践与启示[J].国际经济评论,2021,(06):56-76+5.

[19]陈兵,马贤茹.全球视阈下数字平台经济反垄断监管动态与中国方案[J].统一战线学研究,2022,6(02):66-79.

[20]费方域,闫自信,陈永伟,杨汝岱,丁文联,黄晓锦.数字经济时代数据性质、产权和竞争[J].财经问题研究,2018,(02):3-21.